

민간토지 활용 공공주택 건립 운영기준(안)

제정 2022.03.07.

개정 2024.07.15.

개정 2025.03.18.

제1장 총칙

제1절 목적

- 1-1-1. (기준의 목적) 이 기준은 서울시 내 공공토지 공급의 한계를 극복하기 위해 민간의 저이용·유휴토지등과 공공의 재원을 활용하여 공공주택을 건립하는 사업계획의 수립 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2절 기준의 적용 및 원칙

- 1-2-1. (적용) 사업의 추진 시 이 기준에서 특별히 정한 규정이 없으면 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「공공주택 특별법」, 「건축법」, 「주택법」 등 관련 법률, 조례 및 기준 등을 따른다.

- 1-2-2. (협상을 통한 사업추진) 사업추진을 위해 필요한 경우에는 관련 법에 따른 규정을 준수하여 민간과 공공이 협상을 통하여 정할 수 있다.

가. 「민법」 등 관련 법률과 이 기준에서 정하지 않은 사항 등 계약을 위해 필요한 사항에 대하여는 따로 특약으로 정할 수 있다.

나. 이 기준에도 불구하고 사업 여건 및 목적 등을 고려하여 민간과 공공이 협상을 통해 토지사용 협약, 사업종료 및 청산 등을 협약으로 정할 수 있다.

제3절 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

- 1-3-1. “공공주택”이란 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목의 공공임대주택을 말한다.
- 1-3-2. “민간”이란 사업대상지에 대한 토지소유자 등으로 이 사업에 따라 공공에게 토지를 활용하게 하거나 부지의 개발을 위해 지구단위계획 수립·변경 등을 제안한 공공 이외의 자를 말한다.
- 1-3-3. “공공”이란 이 사업에 참여하는 서울시, 서울주택도시공사 또는 공공법인(서울시와 SH공사가 출자에 참여하여 설립한 법인을 말한다) 등을 말한다.
- 1-3-4. “저이용·유희토지등”이란 다음 각 목에 해당하는 토지를 말한다.
 - 가. 토지의 이용이 유사한 용도의 인근 토지에 비하여 현저히 뒤떨어지거나 방치되어있는 토지
 - 나. 본래의 용도로 쓰이고 있지 않거나 효용이 현저히 감소된 시설의 토지
 - 다. 규제로 인하여 활용이 제한되어 그 기능을 증진시키거나 개발할 필요가 있는 토지
- 1-3-5. “관련 위원회”란 사업 여건에 따라 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 위원회를 말한다.
 - 가. 「서울특별시 공공주택 건설 및 공급 등에 관한 조례」 제14조에 따른 공공주택통합심의위원회
 - 나. 「서울특별시 도시계획 조례」 제56조에 따른 도시계획위원회 또는 같은 조례 제63조에 따른 공동위원회
 - 다. 「서울특별시 도시재정비 촉진을 위한 조례」 제21조에 따른 도시재정비위원회
- 1-3-6. “사전검토”란 공공과 민간의 협상당사자가 도시관리계획, 공공기여계획 및 토지사용 협약사항에 관해 실무검토, 협의하는 과정을 말하며, 필요시 관련 부서(관계기관)간 의견을 수렴하고 협의, 결정하는 과정을 말한다.
- 1-3-7. “상생협상회의”란 주택실장과 관련 부서장 등이 참여하여 공공과 민간의 협상에 관한 주요 내용을 조정, 확정하기 위한 회의를 말한다.
- 1-3-8. “상생 매입임대”란 공공주택특별법 제2조제1호가목에 따른 주택으로, 민간 공공협력형 추진 시 공공이 매입하여 공급하는 주택을 말한다.

제2장 사업추진

제1절 사업대상지

2-1-1. (사업대상지) 사업대상지는 민간의 저이용·유희토지등과 이 사업을 희망하여 민간이 제안하는 토지를 원칙으로 한다.

〈사업대상지 예시〉

- 1) 인근 지역과 현저한 용도지역의 차이로 인해 저이용되고 있는 토지
- 2) 건축물의 용도규제로 인해 활용이 제한되고 있는 토지
- 3) 방송통신시설(방송국, 전화국), 학교 이적지, 체육시설, 주차장, 차고지 등 기타 이와 유사한 시설로 효용성이 감소되어 도시계획시설 해제를 통한 타용도로의 전환 또는 기능의 복합화가 필요한 토지
- 4) 기반시설이 미비한 토지 등 기타 규제로 인하여 활용이 제한되고 있는 토지
- 5) 이 사업에 따른 규제완화 및 사업절차·기간 단축 등을 목적으로 이 사업을 희망하여 민간이 제안하는 토지

2-1-2. (사업대상지의 규모) 사업대상지는 아래의 두 가지 요건 중 하나 이상을 충족하여야 한다.

가. 부지면적: 3,000제곱미터 이상

나. 공동주택 규모: 100세대 이상(공공주택 포함)

※ 사업대상지를 선정함에 있어 공공의 사전검토 사항, 관련 위원회의 결정 등에 따라 부지면적, 공동주택 규모 등의 요건을 조정하거나, 서울시 정책상 보전 및 전문 기능이 필요한 지역 등(도시자연공원구역, 비오톱1등급, 개발제한구역, 공익용산지 등)을 제외할 수 있다.

제2절 사업추진방식

2-2-1. (사업추진의 방식) 다음의 방식 중 어느 하나의 방식으로 사업추진 할 수 있다.

가. 민간토지사용형: 공공이 민간의 토지를 사용하여 공공주택 건설·운영

나. 공동출자형: 공공과 민간이 출자하여 설립한 법인이 공공주택 건설·운영

다. 민간공공협력형: 민간이 제안한 토지 개발, 도시계획시설 이전·해제 등 계획에 대하여 공공과 협상을 통하여 사업시행, 공공은 민간과 주택매입(상생 매입임대) 약정 및 민간의 공공 기여를 통해 공공주택 공급

라. 민간토지매입형: 민간의 토지를 공공이 매입하여 공공주택 건설·운영

〈표〉 사업추진방식

구 분	민간토지사용형	공동출자형	민간공공협력형	민간토지매입형
개념도				
사업 방식	• 공공이 민간의 토지 사용 (토지사용 협약) • 공공은 토지사용에 대한 대가로 민간에 토지사용료 지급 • 공공이 토지 사용기간 동안 공공주택 건설·운영	• 민간은 토지 현물출자, 공공은 사업비 출자하여 공공법인 설립 • 공공법인(「공공주택 특별법」 제4조에 따라 공공주택사업자로 지정된 법인을 말한다)이 공공 주택 건설·운영	• 민간은 토지 개발, 도시계획시설 이전·해제 등 사업계획에 대한 협상을 통한 사업추진 • 공공은 주택매입 약정 및 공공기여를 활용하여 공공주택 공급	• 공공이 민간의 저이용 토지를 매입하여 공공주택 건설·운영
역할	민간	• 공공에 토지사용권 제공(지상권설정, 현물출자, 대상지 일부 매각 등) • 토지의 도시관리계획 규제완화와 토지사용료 수익 등 이익실현 • 토지 공공기여(해당 시) • 사업종료 후 건물 매수 또는 지분에 따라 재산 취득		• 공공에 토지 매각
	공공	• 공공주택 공급을 위한 자원조달(건설비, 토지사용료 등) • 공공법인 설립·운영, 인·허가, 건설 및 건물 운영 ※ 공동출자에 따른 공공법인은 공공이 총지분의 100분의 50을 초과하여 출자·설립한다.		• 공공주택 공급을 위한 자원조달 • 공공주택 건설·운영

제3절 사업추진절차

2-3-1. (사업의 공모 및 제안) 공공과 민간은 사업 발굴 및 민간참여 활성화를 위하여 사업대상지 또는 사업계획(안)을 공모 또는 제안할 수 있다.

협상

2-3-2. (사전검토) 공공은 사업대상지에 대한 적절성, 사업 타당성에 관한 사전검토 (관련부서 협의를 포함한다)를 실시한다.

가. 공공은 민간이 제안한 사업대상지 또는 사업계획(안)이 운영기준 등 관련 규정에 부합하는지 여부를 검토

나. 공공은 필요하다고 판단되는 경우 주요 쟁점사항에 대해 관련분야 전문가 검토 등을 통한 의견을 민간에 제시 가능

다. 공공은 도시관리계획의 적정성 등에 대해 필요할 경우 관련부서(관계기관) 의견을 통합적으로 조율·협의

2-3-3. (사전검토의 대상 및 범위) 원활하고 효율적인 사전검토를 위하여 민간과 공공은 협상당사자로서 사업대상지 또는 사업계획(안)에 관한 도시관리계획, 공공기여계획, 토지사용 협약의 세부내용 등을 상호 검토·협의하며, 협상과정에서 발생하는 주요쟁점 및 이견사항에 대해서 조정·협의한다.

2-3-4. (상생협상회의의 운영) 공공은 주택실장 및 관련 부서장 등이 참여하는 상생 협상회의를 개최하여 공공과 민간의 협상당사자 의견을 통합적으로 조율하고 협상과 관련된 내용을 신속하게 결정하는 기능과 역할을 수행하게 한다.

가. 실무상생협상회의: 주요쟁점을 정리하여 사업계획(안) 검토 및 작성

나. 총괄상생협상회의: 공공과 민간의 의견 조율을 통해 당사자간 사업계획(안)에 대한 협상 완료

2-3-5. (외부전문가 등 자문) 사전검토 및 상생협상회의 등의 협상과정에서 필요에 따라 외부전문가등을 포함할 수 있다.

가. 외부전문가등: 도시계획위원회·도시건축공동위원회·건축위원회 등 서울시에서 설치·운영 중인 관련 위원회 위원, 감정평가, 법률, 세제, 회계 등 관련 분야 전문가(협상의제에 따라 달라질 수 있으며 공공과 민간이 합의하여 정할 수 있다)

2-3-6. (절차간소화) 안정적이고 예측 가능한 사업추진을 위하여 행정절차를 간소화 하고 협상기간을 단축할 수 있도록 한다.

2-3-7. (사업추진의 절차) 사업추진 절차는 다음과 같다.

〈그림〉 사업추진절차

접 수	공모 및 접수	• 모집공고 • 토지응모(의향서 제출)
	사전검토	• (공공) ① 서류확인, 현장조사 및 사업 타당성 검토 ② 도시관리계획 적정성 검토(관련부서 협의) • (민간⇄공공) 도시관리계획, 협약사항(토지사용료 등) 협의
협 상	상생협상회의	도시관리계획, 공공기여계획 및 토지사용 협약내용 (토지사용료, 출자여부, 계약종료 시 청산방법 등) 협의
	토지사용 협약 〈가계약〉	민간토지사용형·공동출자형·민간토지매입형 • (민간⇄공공) ① 본계약을 위한 사전 조치사항 등 담보 ② 공공기여, 토지사용료 결정 및 토지 사용 동의
심 의 · 인 가	도시관리계획 (지구단위계획)변경 · 사업인허가	민간토지사용형·공동출자형·민간토지매입형 • 공공주택통합심의위원회심의
	토지사용 협약 〈본계약〉	민간토지사용형·공동출자형 • (민간) 토지 자상권 설정, *공공기여(해당 시)
건 설 · 관 영	착공 및 건설	민간토지사용형 • (공공) 토지사용, 토지사용료 지급
	건물운영	• (공공) 공공주택 운영
	재계약 또는 계약종료	민간토지사용형·공동출자형 • (민간⇄공공) 계약조건(법인정관 등)에 따라 정산(청산)

제3장 사업계획

제1절 도시관리계획

용도지역

3-1-1. (용도지역의 변경) 용도지역의 변경은 3-1-11.의 요약표와 같은 용도지역 변경 범위 이내에서 용도지역 계획의 기본방향을 종합적으로 고려하여 변경할 수 있으며 관련 위원회를 통해 결정한다.

3-1-2. (용도지역 계획의 기본방향)

가. 용도지역의 변경 등 용도지역 계획수립에 있어 「서울특별시 도시기본계획」, 「생활권계획」 등 상위계획과의 정합성을 유지한다.

나. 도시의 맥락을 고려하여 주변 지역과 조화를 이루는 용도지역 계획을 수립하며, 기반시설의 서비스 수준 등에서 주변과 현저한 차이가 발생하는 것은 지양한다.

다. 용도지역 계획수립에 있어 역세권과 같은 지역의 특성, 역세권 활성화 등 서울시의 정책 및 인근의 개발사업 추진 등 지역의 균형발전을 고려하되, 도시의 지속가능성을 위해 자연환경 훼손 및 경관 부조화 등은 최소화한다.

용적률

3-1-3. (용적률 체계) 용적률은 기준 및 상한용적률로 계획하며 3-1-11.과 같다.

3-1-4. (용적률 계획의 기본방향) 용적률은 용도지역, 지구단위계획 유형, 지역(사업) 특성 및 주변에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 용도지역의 목적에 부합하도록 계획한다.

공공기여

- 3-1-5. (용도지역 변경에 따른 공공기여) 용도지역 변경이 있는 경우의 공공기여율은 부지면적 기준으로 산정하되 증가용적률의 60%(용도지역 세분 변경의 경우 50%)에 해당하는 용적률을 부지면적 기준으로 환산 적용한다.
- 3-1-6. (도시계획시설 해제에 따른 공공기여) 도시계획시설 해제에 따른 공공기여는 시설의 규모 등을 고려하여 대상 부지면적으로 5~10% 내외에서 결정한다. 다만, 지역여건이나 지역경제 활성화 차원에서 필요한 경우 위 부담기준보다 낮거나 높은 비율로 조정할 수 있다.
- 3-1-7. (기타 규제완화에 따른 공공기여) 사업추진을 위한 기반시설 확보 등 기타 규제 및 계획 완화에 따른 공공기여는 부지면적으로 5~10% 내외에서 결정한다. 다만, 완화사항, 주변여건 및 규모 등에 따라 필요한 경우 위 부담기준보다 낮거나 높은 비율로 조정할 수 있다.
- 3-1-8. (공공기여의 합산적용) 도시계획시설의 해제·복합화와 용도지역 변경(상향) 및 기타 규제(계획)완화가 둘 이상 중첩되는 경우 공공기여 비율의 총량은 각각의 공공기여율을 합산하여 적용한다.
- 3-1-9. (공공기여율) 도시관리계획의 완화에 따른 공공기여율은 다음 요약표와 같다.

〈표〉 도시관리계획 변경에 따른 공공기여율 요약 표

구분		공공기여율
용도지역 변경(상향)		증가용적률의 60%에 해당하는 부지면적 (단, 용도지역 세분 변경의 경우 50%)
도시계획시설 해제 · 기타 규제(계획)완화	5천㎡ 미만	5% 내외
	5천~1만㎡	5~10%
	1만㎡ 초과	10% 이상

※ 둘 이상 중첩되어 완화되는 경우 공공기여율 합산

※ 「미집행 도시계획시설(학교) 관리방안」(행정2부시장 방침 제43호, 시설계획과-2535, '20.2.27.), 「도시계획시설(자동차정류장:버스차고지) 관리방안」(시설계획과-16148호, '17.12.29.), 「도시계획시설(시장) 관리방안」(시설계획과-16145호, '17.12.28.) 등 시설계획과 관리방안 참고

※ '도시계획시설 폐지 및 복합개발에 따른 적정 공공기여 산정 연구'(서울연구원, '21.3.11.~ '22.3.10.) 결과 등 추가 검토 가능

3-1-10. (공공기여) 사업방식별 공공기여는 다음과 같이 한다.

가. 민간토지사용형, 공동출자형: 토지 기부채납

나. 민간공공협력형: 토지 또는 건축물 기부채납(관련 법령 조례 등에 의하여 용적률을 완화 받는 경우 공공기여는 관련 기준에 따른다.)

3-1-11. (용도지역, 용적률 및 공공기여율) 용도지역에 따른 용적률과 공공기여율은 다음 요약표와 같다.

〈표〉 용도지역에 따른 용적률 및 공공기여율

용도지역		용적률(%이하)		공공기여율(%)
기존	변경	기준	상한	
자연녹지	제2종전용주거	50	120	35
	제2종일반주거	50	200	45
	제3종일반주거	50	250	48
	준주거	50	400	53
제1종일반주거	제2종일반주거	150	200	13
	제3종일반주거	150	250	20
	준주거	150	400	31
	일반상업	150	800	48
제2종일반주거	제3종일반주거	200	250	10
	준주거	200	400	25
	일반상업	200	800	45
제3종일반주거	준주거	250	400	19
	일반상업	250	800	40
준주거	일반상업	400	800	30

※ 일반상업지역에서 민간토지 활용 공공주택을 도입하는 경우 「서울특별시 도시계획 조례」 별표3의 2. 다목의 2)(시 정책목적 달성 등)을 적용할 수 있다.

※ 용도지역의 변경이 없는 경우는 「서울특별시 지구단위계획 수립기준」 중 공동주택 수립기준을 따른다.

※ 역세권 등 다른 사업은 해당 사업기준의 용적률, 공공기여율을 따르되, 일부 이 사업내용을 포함하는 경우 공공기여의 활용, 토지사용 협약 등은 이 기준에 따라 별도 협의 결정할 수 있다.

※ 「서울특별시 도시계획 조례」 등 타 법령·조례 등에 따른 용적률 완화 사항을 별도로 적용할 수 있다.

공공주택 계획

3-1-12. (비주거비율) 사업방식별 준주거·상업지역 내 비주거비율은 다음과 같이 적용하며, 비주거용도(상가)를 도입하는 경우 간선도로변(지상층) 설치를 검토하여야 한다.

가. 민간토지사용형, 공동출자형, 민간토지매입형

(1) 준주거지역: 비주거비율 미적용 가능

(2) 상업지역: 연면적 10% 이상

나. 민간공공협력형

(1) 준주거지역: 비주거비율 미적용 가능

(2) 상업지역: 용적률 5% 이상, 연면적 10% 이상

3-1-13. (공공시설등의 공공주택 우선검토) 공공기여로 공공시설등을 설치하거나 부지를 제공함에 있어 공공시설등은 공공주택을 우선적으로 검토하며, 공공기여 총량의 60% 이상을 공공주택으로 계획하는 것을 원칙으로 한다. 단, 지역의 공공시설 및 기반시설의 서비스 수준 등을 고려하여 관련 위원회 등을 통해 인정받는 경우 공공주택 비율을 10% 범위에서 조정할 수 있다.

3-1-14. (공공주택의 규모계획) 공공기여로 제공되는 공공주택은 전용면적 85제곱미터 이하 주택으로 계획하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 사업대상지의 공동주택 규모계획, 공공주택 공급 정책방향 등을 고려하여 관련 위원회에서 필요하다고 인정하는 경우 조정할 수 있다.

3-1-15. (사회혼합) 건축계획 수립 시 같은 단지, 건축물 안에 공공주택과 민간분양주택을 함께 계획하는 경우에는 구조, 동선 등의 차이, 주민공동시설 사용의 분리 등 입주자간 차별 또는 이용상 불편의 문제가 발생하지 않도록 사회혼합(social mixing)을 고려하여야 한다.

3-1-16. (상위계획의 이행) 그밖에 공동주택 계획에 관하여는 관련법 및 서울시 조례 등을 따른다.

3-1-17. (상생 매입임대) 민간공공협력형 사업 대상지의 경우 사업자는 공공기여 외에 추가로 공공임대주택을 확보하여야 하며, 그 기준은 다음과 같다.

가. 적용 기준: 주거(준주택 포함) 세대수 또는 연면적의 5% 이상으로 하되, 도시계획 조례 등에 따라 공공주택 추가 확보로 증가되는 세대수 또는 연면적은 제외한다.(협상을 통하여 추가 매입 가능)

나. 매입가격 산정

(1) 부속토지: 사업계획승인 시점에서 2이상의 감정평가법인 등이 평가한 금액을 산술평균한 금액

(2) 건축물: 「공공주택특별법」에 따라 국토교통부장관이 고시하는 「공공 건설임대주택 표준건축비」 적용

(3) 건축비 가산항목

(가) 「공공주택특별법 시행규칙」 별표7의 비용

(가) 「공동주택 분양가격의 산정에 관한 규칙」 제4조(입주자모집공고에 제시되는 선택품목) 및 별표1의3 제3호의 비용

다. 기타 본 운영기준에서 별도로 정하지 않은 사항은 「공공주택 매입업무 처리기준」을 따른다.

제2절 토지사용 협약

3-2-1. (계약의 의의) 민간토지사용형 사업을 추진하는 경우 민간은 공공에게 토지를 사용하게 하고 공공은 이에 대하여 3-2-5.에 따라 토지사용료를 지급할 것을 약정한다.

3-2-2. (토지사용권리 설정의 원칙) 특별한 사유가 없는 한 공공(지상권자)이 건물을 소유하기 위한 목적으로 민간(지상권설정자)의 토지를 사용하는 권리로서 지상권 취득을 전제로 계약하는 것을 원칙으로 한다.

3-2-3. (공공의 협조 등) 민간은 공공의 사업목적 달성을 위해 공공이 토지를 사용할 수 있도록 할 의무를 부담한다. 이때 공공은 이를 위해 협조할 수 있다.

가. 민간은 공공의 토지사용에 지장이 없도록 권리관계 등을 해소하여야 한다.

나. 토지의 권리관계 해소, 토지 사용 제약사항 등의 해소를 위해 필요한 경우 공공이 협조할 수 있다. 이와 관련해 필요한 사항은 특약으로 정한다.

다. 계약당사자 협의에 의해 토지 매입 등을 특약으로 정할 수 있다.

3-2-4. (토지사용료의 산출) 토지사용료는 감정평가를 통해 공공과 민간의 계약당사자가 합의하여 아래의 방법으로 산출한다. 이때 토지사용료는 3년 주기로 갱신하는 것을 원칙으로 한다.

※ 감정평가 시 20년 이상 공공주택 임차기간 등의 사업여건을 고려한다.

가. 최초계약

$$\langle \text{식} \rangle \text{ 토지사용료(원)} = \text{최초 토지감정가(원)} \times \text{기대수익률(\%)}$$

(1) **최초 토지감정가(원)**: 토지에 대해 감정평가법인등 2인 이상이 감정평가한 금액을 산술평균한 가액으로 최초 토지가

※ 사전검토 등 감정평가 이전단계에서 필요한 경우 국토교통부에서 발표하는 시세(현실화율)를 반영한 공시지가 등을 활용할 수 있음

※ 공공과 민간의 당사자가 합의한 경우 감정평가법인을 총 3곳 선정할 수 있음

(2) **기대수익률(%)**: 국고채(20년)수익률¹⁾ + α ²⁾

¹⁾ **국고채(20년)수익률**: 가격시점(최초 및 갱신계약 시점 등 토지사용료의 가격을 산정하는 시점을 말한다)으로부터 바로 이전 12개월의 기간 동안의 국고채(20년) 시장금리(한국은행 경제통계시스템에서 월별 고시하는 금리를 말한다)를 산술평균한 값(연%)

※ 국고채(20년)수익률: 연 2.480% (22년 1/4분기)

(한국은행 통계사이트 기준 시장금리 분기별 20년 국고채 적용, 가계약시점 적용)

²⁾ **α (%)**: 지역 여건, 토지 등의 경제적 가치 및 사업 기간(20년) 등을 고려하여 토지 사용료에 대한 감정평가를 기반으로 산출된 수익률

※ α 는 최초 계약 시 산정하여 이후 토지사용료 갱신 시 계속 활용함

※ 기대수익률은 최소 국고채(20년)수익률 이상을 보장하며, 최대 기대수익률은 5%로 한다.

나. 갱신계약(3년 주기)

$$\langle \text{식} \rangle \text{ 갱신 토지사용료(원)} = [\text{토지가(원)} \times \text{지가변동률(\%)}] \times \text{기대수익률(\%)}$$

(1) **토지가(원)**: 직전 가격시점의 토지가로 최초 토지감정가(원) 또는 지가변동률이 반영된 직전 갱신 토지가(원)

(2) **지가변동률(%)**: 토지사용료 갱신까지의 기간(3년) 동안 연간 지가변동률¹⁾의 산술평균

¹⁾ **연간 지가변동률**: 해당 토지가 소재하는 구의 해당 용도지역 지가변동률로 통계청에서 고시하는 월별 지가변동률을 산술합하여 연간 지가변동률로 계산한다.

※ 급격한 지가 및 금리의 변동 등에 대비하기 위하여 지가변동률은 $\pm 5\%$, 기대수익률은 $+5\%$ 범위 이내로 제한하며 토지사용료의 증(감)액청구는 이 한도비율을 초과하지 못한다.

〈토지사용료 계산 예시〉

① 최초 토지사용료 = 최초 토지감정가 × 기대수익률

② 3년 후 토지사용료_{3year} = (최초 토지감정가 × 지가변동률_{3year}) × 기대수익률'

③ 6년 후 토지사용료_{6year} = (3년 후 갱신 토지가_{3year}* × 지가변동률_{6year}) × 기대수익률"

* 3년 후 갱신 토지가_{3year} = 최초 토지감정가 × 지가변동률_{3year}

3-2-5. (토지사용료 지급 시기 및 토지사용기간 계산) 토지사용료는 공공이 민간의 토지를 사용하는 기간 동안 지급한다. 토지사용료는 1년 단위로 산출하여 매년 일시불로 지급하거나 또는 토지사용료에 상당하는 토지지분 등으로 협약에 따라 지급할 수 있다.

가. 공공은 건축공사를 착공신고 한 날부터 민간의 토지를 사용하는 것으로 본다. 단, 민간공공협력형의 경우에는 사용검사(준공) 완료일부터 토지를 사용한 것으로 본다.

나. 토지사용 기간이 한 해의 첫날에 시작되지 않거나 한 해의 마지막 날에 끝나지 않는 경우 그 사용기간이 시작되거나 끝나는 해의 토지사용료는 일 수 대로 계산한다.

3-2-6. (계약의 변경 및 해지) 계약내용을 변경하고자 하는 경우에는 계약당사자간의 서면합의에 의한다. 계약을 해지할 사유가 발생한 경우에는 계약을 해지하려는 당사자 일방은 상대방에게 해지예정일과 함께 그 사유를 명기하여 서면으로 의사표시 하여야 한다. 계약의 변경 및 해지 조건 등은 계약당사자가 합의하여 따로 정할 수 있다.

3-2-7. (계약의 승계) 부득이한 사유로 토지의 소유권을 이전하고자 할 때에는 공공에게 양수의사를 우선 물어보아야 하며, 토지의 소유권이 이전될 경우 양수인 또는 상속인은 계약을 승계한다.

제3절 토지의 매입

3-3-1. (계약의 의의) 민간토지매입형으로 사업을 추진하는 경우 민간은 공공에게 토지를 매각하고 공공은 이에 대하여 3-3-2.에 따라 토지매입비를 지급할 것을 약정한다.

3-3-2. (토지매입비) 2이상의 감정평가법인 등이 평가한 금액을 산술평균한 금액을 기준으로 공공과 민간이 협의를 거쳐 공유재산심의회 등 공유재산 관련 법령·조례에 따른 절차를 거쳐 확정한다.

3-3-3. (계약의 변경 및 해지) 계약내용을 변경하고자 하는 경우에는 계약당사자간의 서면합의에 의한다. 계약을 해지할 사유가 발생한 경우에는 계약을 해지하려는 당사자 일방은 상대방에게 해지예정일과 함께 그 사유를 명기하여 서면으로 의사표시 하여야 한다. 계약의 변경 및 해지 조건 등은 계약당사자가 합의하여 따로 정할 수 있다.

제4장 사업종료 및 청산

4-1-1. (사업의 종료 시 정산) 민간토지사용형 또는 공동출자형 사업을 추진하는 경우 계약 또는 법인정관으로 정한 사업기간이 만료되는 등 사업을 종료하는 경우에는 아래와 같은 관련 재산의 정산 절차를 거쳐 사업을 청산한다.

가. 공공이 소유한 재산(건물, 토지)을 민간이 매수

나. 민간과 공공의 재산(건물과 그 부속토지)을 지분에 따라 취득

다. 공공과 민간의 재산을 제3자에게 매각 등 처분하여 그 대금을 지분율에 따라 배분

※ 법인은 정관으로 정한 존립기간(건설 및 운영기간 등의 사업시행기간을 포함한다)이 끝나거나 그 밖의 사유(사업의 종료를 포함한다)가 발생한 경우에는 지분율 등에 따라 이익의 배당, 잔여재산의 분배 등 절차를 거친 후 해산한다.

라. 민간이 소유한 재산(토지)을 공공에 매각

※ 단, 최초계약으로 정한 토지사용 기간의 절반이 도래되기 이전에 한한다. 계약기간의 1/2이 초과한 이후에는 마목에 따라 협의하여 정한다.

마. 그 밖에 계약당사자의 합의가 있으면 그에 따름

4-1-2. (재산가치의 산정) 민간과 공공의 계약당사자가 관련 재산을 정산함에 있어 재산가액은 사업종료시점의 건물과 토지에 대해 감정평가법인등 2인 이상이 감정평가한 가액을 산술평균하여 산정한다. 이때 건물과 토지의 각 재산가액의 지분비율을 도출할 수 있다.

※ 공공과 민간은 각각 감정평가법인을 1곳 선정(추천)할 수 있다(단, 공공과 민간의 당사자가 합의한 경우 총 3곳 선정할 수 있다).

4-1-3. (건물의 매수) 4-1-1.의 가목에 따라 공공이 소유한 재산을 민간이 매수하는 경우에는 감정평가한 건물가액과 토지가액으로 매수한다.

4-1-4. (건물과 그 부속토지의 지분정리) 4-1-1.의 나목에 따라 민간과 공공이 재산을 지분정리하는 경우에는 주택과 그 부속토지를 민간과 공공의 재산가액의 지분비율대로 취득한다.

4-1-5. (제3자에게 매각 등 재산의 처분) 4-1-1.의 다목에 따라 공공법인등이 법인의 해산 및 사업의 종료를 위하여 재산을 제3자에게 시세로 매각하는 등 처분하고 그 대금을 정산하는 경우에는 민간과 공공의 재산가액의 지분비율대로 배분한다.

4-1-6. (토지의 매각) 부득이한 경우 4-1-1.의 라목에 따라 민간이 소유한 토지를 공공에 매각하는 경우에는 조기정산 시점, 잔여 계약기간 등을 고려하여 계약당사자가 따로 정할 수 있다.

예시> 토지사용료 최초계약 이후 및 계약기간의 1/2 이전¹⁾에 매각하는 경우:
최초 계약 시점에 용도지역 변경전 토지(용도지역 변경이 없는 경우를 포함한다)를 대상으로 감정평가한 가액

¹⁾ 총 계약기간이 20년인 경우 10년 이내

4-1-7. (그 밖에 계약의 종료) 계약당사자의 합의에 따라 사업을 종료함에 있어 이 기준에서 정한 규정을 준용할 수 있다.

제5장 행정사항

시행일 및 경과규정

5-1-1. (경과조치) 이 기준은 시행일부터 적용한다. 다만, 시행일 전 2-3-4의 상생협상회의를 진행한 경우 최초 상생협상회의 당시 운영기준을 적용하여 협의할 수 있다.